

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1807/2531

ธนาคารมหานคร จำกัด

โจทก์

นายคุณ คุณผลิน

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัทสมบูรณ์วิศวก่อสร้าง จำกัด

จำเลย

นายกระเชม กัณทมนี ทนายผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2499 มาตรา 153

ความว่า ผู้ร้องฎีกา คดีมีทางชนะในชั้นฎีกาได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แถลงคัดค้าน (อันดับ 114)

กรณีเป็นชั้นคัดค้านการยื่นยันหนี้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ยื่นยันให้ผู้ร้องชำระค่าหุ้นจำนวน 112,500 บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าหุ้นดังกล่าวผู้ร้องได้ชำระไปเมื่อประมาณ 20 ปีแล้ว แม้ผู้ร้องเป็นหนี้บริษัทจำเลยอยู่ก็ขาดอายุความแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ร้องชำระ ขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เสียศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าสิทธิเรียกร้องของบริษัทจำเลยที่มีต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นขาดอายุความแล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่มีอำนาจที่จะเรียกร้องค่าหุ้นที่ค้างชำระจากผู้ร้องจึงมีคำสั่งเพิกถอนการยื่นยันหนี้ของ

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่มีไปถึงผู้ร้องให้ชำระค่าหุ้นจำนวน 112,500 บาท นั้นเสียตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคสามเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 112,111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยืนยัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยืนยัน พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และดอกเบี้ยต่อไปอีก 1 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ